

1518128-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218296/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26690536 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2218296 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DIONISIO TELES DA CRUZ

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518128-23.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518128-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2218296/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 26690536 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2218296 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DIONISIO TELES DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

RAFAEL DIONISIO TELES DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 07h15min, na Rua Baião Parente nº 100, Freguesia do Ó, nesta Capital, agindo em concurso, previamente ajustado e com identidade de designíos com outros indivíduos

desconhecidos, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um veículo GM/CELTA, placas APP0C56, mais carteira, bolsas, telefone e documentos, de propriedade da vítima Wener Macedo Pinheiro, conforme B.O. de fls. 2/5 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 9.

Narra a denúncia que: “na data dos fatos, o indiciado RAFAEL compareceu à referida via pública juntamente com os comparsas desconhecidos e, simulando estarem armados, aproximaram-se da vítima que havia acabado de estacionar o veículo GM/CELTA, placas APP0C56, abordando-a ameaçadoramente e gritando “perdeu, perdeu!”, em seguida exigindo seus pertences pessoais e evadindo-se no veículo subtraído. Então, a vítima dirigiu-se a um estabelecimento nas proximidades e ligou para polícia. Neste momento, o automóvel da vítima parou, pois foi acionada o sistema que corta o combustível, tendo RAFAEL e os comparsas abandonado o carro e evadido-se a pé. Ato contínuo, policiais militares compareceram ao local, sendo informados pela vítima acerca do roubo e das características dos agentes. Assim, diligenciando pela região, os policiais avistaram RAFAEL, que vestia uma camiseta de time, à semelhança do dito pela vítima, pelo que resolveram abordá-lo. Indagado, RAFAEL confessou informalmente o crime, sendo reconhecido pela vítima (fls. 11).” (fls. 42/43).

O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 28/31).

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 44/45).

O réu foi citado à fl. 70 e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima Wener Macedo Pinheiro e a testemunha Julio César da Silva Emiliano Júnior, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Requereu a fixação do regime semiaberto, ponderando a idade do agente, o fato de que não houve arma de fogo nem arma branca, houve confissão integral do réu e não há registro na vara da infância. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, destacando que os bens foram recuperados e que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Na segunda fase, requereu o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Por fim, pleiteou a fixação de regime de cumprimento mais brando, considerando que o réu é primário, de bons antecedentes, não tem qualquer apontamento criminal, confessou a prática delitiva e demonstrou arrependimento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 2/5, do auto de exibição/apreensão/entrega de fl. 9, do auto de reconhecimento de pessoa positivo de fl. 11 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A vítima Wener Macedo Pinheiro afirmou em Juízo que trabalha de madrugada. Saiu do serviço e ia para outra obra, quando estacionou na rua e foi abordado por três indivíduos. Eles simularam que estavam armados. Mantiveram a mão no bolso. Estava frio. Os três ficaram com a mão no bolso. Eles disseram “perdeu, perdeu”. Pegaram tudo: bolsa, celular, carteira, chave. Entraram no carro e nesse meio tempo um dos rapazes, o mais alto, o segurou. Nesse instante, uma vizinha estava saindo e viu. Quando eles entraram no carro, o declarante lembrou que o veículo tem o sistema de corta combustível. Correu em direção à avenida. Eles passaram pelo declarante com o carro. Sabia que o carro ia desligar. Viu uma viatura no farol. Gritou e os policiais na mesma hora desceram para correr atrás dos indivíduos. O carro parou. Eles conseguiram pegar um deles. Reconheceu na hora o réu sem nenhuma dúvida. Os policiais lhe contaram que o réu acabou confessando. Ele tinha uma blusa vermelha do time São Paulo. Recuperou tudo o que estava no carro. Eles dispensaram o

celular, a carteira e a chave em ruas próximas.

A testemunha Julio César da Silva Emiliano Júnior, policial militar, afirmou que naquela data estavam em patrulhamento pela avenida quando foram solicitados por transeuntes, informando que havia acontecido um roubo de um celta prata. De pronto desceram e encontraram o veículo e a vítima no meio da rua. A vítima afirmou que eram três indivíduos que tinham acabado de roubar e tinham se evadido. Fizeram cerco policial e detiveram o réu Rafael na Rua Baião Parente. Todos foram conduzidos ao DP. A vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. O réu falou que estava vindo de uma festa com dois amigos e não sabe por qual motivo resolveram fazer o roubo. Ele admitiu o crime. Ele usava uma camiseta do São Paulo, vermelha. Não se recorda se o réu tinha algum bem da vítima quando foi abordado.

Em seu interrogatório, o réu Rafael Dionisio Teles da Cruz confessou a prática do delito. Disse que simularam estar armados para pegar o carro da vítima e ir embora. Estavam embriagados. Está arrependido. Estava com más amizades. Tem deficiência na perna, nem conseguiu correr. Não se lembra se levaram outros objetos da vítima, por causa da adrenalina.

Esta foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se que a confissão do réu encontra total respaldo na prova produzida em Juízo. A vítima narrou ter sido abordada por três indivíduos que simularam estar armados e subtraíram todos os seus pertences, inclusive o veículo Celta. Na sequência, a vítima acionou uma viatura da polícia militar e o veículo Celta parou na rua em razão do sistema de corta combustível. Os policiais conseguiram deter o réu Rafael, que prontamente confessou o delito. Os bens subtraídos foram todos recuperados.

Importante salientar que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um delito patrimonial, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com os agentes (JUTACRIM, vol.100, p. 250, Rel. Juiz Almeida Braga). Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser descon sideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233).

O depoimento do policial militar encontra-se igualmente em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhido. Nesse sentido: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

É mister asseverar, ainda, que o crime ocorreu em sua forma consumada. Neste sentido, a Súmula 582, do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No mais, incide a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (inciso II, §2º, do artigo 157, CP), uma vez que a prova oral foi uníssona quanto à prática do delito por três indivíduos.

Portanto, havendo elementos nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu RAFAEL DIONISIO TELES DA CRUZ pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes e não há outras circunstâncias judiciais a serem sopesadas em seu desfavor. Desse

modo, fixo a pena em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes as circunstâncias atenuantes relativas ao fato de o réu contar com menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos e de ter confessado espontaneamente o delito. Entretanto, tais circunstâncias não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ. Mantenho, assim, a pena como anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição a serem consideradas. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado pela prova oral o concurso de agentes. Sendo assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, uma vez que, não obstante se trate de crime de roubo praticado em concurso de agentes, trata-se de réu primário, sem nenhum apontamento criminal ou infracional, que confessou espontaneamente a prática do delito nesta data e demonstrou arrependimento.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensada do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu RAFAEL DIONISIO TELES DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Ausente o requisito temporal para a detração.

Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos das decisões de fls. 28/31 e 66/68.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA